

재해유족급여 제한 신청서

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 ✓표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간
		4개월

급여선택	[] 상이유족연금	[] 순직유족연금	[] 순직유족연금일시금	[] 사망보상금
------	------------	------------	---------------	-----------

사망한 군인등	성명	주민등록번호
	퇴직연월일	① 사망연월일

급여 제한 심의대 상자	성명	주민등록번호
	② 관 계	사망한 군인등의 ()

제한 유형	[] 재해유족급여 신규 청구 시 다른 유족에 대해 급여제한 신청
	[] 기존 수급자에 대해 급여제한 신청
	[] 기존 수급자의 수급권 상실에 따라 수급권 이전 신청 시 다른 유족에 대해 급여제한 신청

신 청 인	성명	주민등록번호					
	③주소(우편물 수령지) ※ 도로명(새길) 주소로 기재하여 주시기 바랍니다.						
	연 락 처	휴대전화		자택전화			
		e-mail					
	② 관 계	사망한 군인등의 ()					
	유 족 ※ 유족대표자 포함	번호	관계	성 명	주민등록번호	④장해 유무	유족대표자여부
		1			-	[] 있음	[]
		2			-	[] 있음	[]
		3			-	[] 있음	[]
		4			-	[] 있음	[]

⑤신청 이유	※ 별지로 기재할 수 있습니다.
-----------	-------------------

「군인 재해보상법」 제43조제4항, 같은 법 시행령 제46조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제14조의2제1항에 따라 위와 같이 재해유족급여 제한을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

국군재정관리단장 귀하

작성방법

- ①란의 사망연월일은 퇴직발령 후 사망한 경우에 추가 기재하십시오.
- ②란의 사망한 군인등과의 관계는 사망한 군인등을 기준으로 배우자·자녀·부모 등을 기재하십시오.
- ③란은 급여제한 관련 안내를 위해 반드시 우편물 수령이 가능한 주소를 기입하여 주십시오.
- ④란은 사망한 군인등의 장애자녀가 있는 경우 해당란에 “✓” 표시하여 주십시오.
 - 사망한 군인등이 사망할 당시 자녀의 장애 상태가 「군인 재해보상법」상 상이등급 제1급에서 제7급까지에 해당 시 25세 이상이라도 유족으로 인정됩니다. 이 경우, 상이등급 판정은 군인재해보상심의회의 심의를 거쳐 상이등급이 결정됩니다.
- ⑤란은 급여제한심의대상자가 사망한 군인등에 대해 양육책임을 이행하지 않은 경위나 배경, 양육책임을 이행하지 않은 기간(시점 포함)과 정도 등에 대해 작성하여 주십시오. 사망한 군인등에 대한 양육책임 불이행 판단 시 고려사항은 아래와 같습니다.

◆ 「군인 재해보상법 시행령」 [별표 7] 군인이거나 군인이었던 사람에 대한 양육책임 불이행 판단 시 고려사항

- 군인이거나 군인이었던 사람이 미성년이었던 기간(생후부터 19세가 되기 전까지의 기간을 말한다. 이하 이 표에서 같다.) 동안 주민등록표상 주소를 같이 하였거나, 주민등록표상 주소가 달랐던 경우에는 사실상 주거와 생계를 같이 하였던 것으로 인정되는 기간
- 군인이거나 군인이었던 사람이 미성년이었던 기간 동안 양육비 등 생계의 기반이 되는 경제적인 지원을 한 기간 및 정도
- 군인이거나 군인이었던 사람이 미성년이었던 기간 동안 군인이거나 군인이었던 사람에 대해 범죄행위, 학대 등 부당한 대우를 하여 부모로서의 보호 의무를 위반했는지 여부 및 위반한 정도

신청인 첨부서류	1. 사망한 군인등의 유족임을 증명하는 서류 - 사망한 군인등과 신청인의 관계에 따라 구분한 「군인재해보상법 시행규칙」 별표 4에 따른 서류 - 그 밖에 사망한 군인등의 유족임을 증명하기 위해 국군재정관리단장이 필요하다고 인정하는 서류 2. 유족의 대표자임을 증명하는 서류(같은 순위의 유족 중 대표자가 청구하는 경우에만 해당합니다) - 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신청인 및 신청을 위임하는 유족의 신분증 사본 - 신청인 및 신청을 위임하는 유족이 자필로 서명한 「군인 재해보상법 시행규칙」 별지 제11호서식의 유족대표자 선정서 3. 급여제한심의대상자의 양육책임 불이행을 증명할 수 있는 서류 - 급여제한심의대상자 또는 사망한 군인등의 주민등록표 등본·초본 등 사망한 군인등이 미성년이었던 기간 동안 급여제한심의대상자가 사망한 군인등과 함께 거주한 기간을 증명할 수 있는 서류 - 통장 사본 등 사망한 군인등이 미성년이었던 기간 동안 급여제한심의대상자의 경제적 지원을 증명할 수 있는 서류 - 가사소송 판결문 등 사망한 군인등이 미성년이었던 기간 동안 급여제한심의대상자가 해당 사망한 군인등에 대해 범죄행위·학대 등을 하여 보호 의무를 위반함을 증명할 수 있는 서류 - 그 밖에 사망한 군인등의 유언 또는 형제자매·지인의 확인서 등 급여제한심의대상자의 양육책임 불이행을 증명할 수 있는 서류	수수료 없음
담당 공무원 확인사항	신청인의 주민등록표 등본 또는 가족관계등록전산정보(가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서 또는 입양관계증명서에 기록된 등록사항에 관한 정보로 한정합니다)	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다.

* 동의하지 않는 경우에는 신청인이 해당 서류를 첨부해야 합니다.

신청인	신청인	(서명 또는 인)
처리절차		
신청서 작성	접수 및 사실관계 확인·조사	재해유족급여 제한 여부 및 감액비율 결정
신청인	국군재정관리단장	국방부장관
재해유족급여 산정 및 지급	국군재정관리단장	